

Datenverarbeitung von Minderjährigen

Kinder verdienen einen besonderen Schutz in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten, da sie sich der damit verbundenen Risiken, Folgen und Garantien sowie ihrer Rechte im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise weniger bewusst sind.

Dieser besondere Schutz gilt insbesondere für die Verwendung personenbezogener Daten von Kindern zu Marketingzwecken oder zur Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen sowie für die Erhebung personenbezogener Daten von Kindern bei der Nutzung von Dienstleistungen, die einem Kind direkt angeboten werden. Im letzteren Fall ist die Zustimmung des Trägers der elterlichen Verantwortung nicht erforderlich.

Die DSGVO enthält eine spezifische Bestimmung über die Einwilligung des Kindes.

Art. 8 sieht nämlich vor, dass im Rahmen des direkten Angebots von Diensten der Informationsgesellschaft (z. B.: ein Konto in den sozialen Medien eröffnen), muss der Verantwortliche die Zustimmung des Inhabers der elterlichen Sorge einholen, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten ein Kind unter 16 Jahren betrifft.

Gut zu wissen:

Soziale Medien:

Minderjährige sind in sozialen Netzwerken nicht ausreichend geschützt. Zu diesem Ergebnis kommt ein von der Europäischen Kommission veröffentlichter Bericht über die Umsetzung der «Grundsätze der EU für sicherere soziale Netzwerke». Diese Selbstregulierungsvereinbarung wurde von 21 Unternehmen unterzeichnet und zielt darauf ab, die Online-Sicherheit von Kindern zu gewährleisten.

Neelie Kroes, ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und zuständig für die

Digitale Agenda, erklärte: «Ich bin enttäuscht, dass die meisten Social-Networking-Sites nicht garantieren, dass die Profile von Minderjährigen standardmäßig nur für Personen auf ihrer genehmigten Liste zugänglich sind.» Tatsächlich haben nur zwei untersuchte Social-Networking-Sites (Bebo und MySpace) Standardeinstellungen, die vorsehen, dass diese Profile nur für Personen auf ihrer genehmigten Liste zugänglich sind und nur vier Websites (Bebo, MySpace, Netlog und SchuelerVZ) garantieren standardmäßig, dass Minderjährige nur von ihren Freunden kontaktiert werden können.

Die Europäische Kommission stellt zwar fest, dass seit 2010 Anstrengungen unternommen wurden, insbesondere im Hinblick auf Informationen für Minderjährige, die Ergebnisse sind jedoch nicht sehr zufriedenstellend. 77% der europäischen Internetnutzer im Alter von 13-16 Jahren und 38% der 9-12-Jährigen nutzen diese Community-Sites und verstehen laut Kroes «nicht alle Folgen der Online-Offenlegung zu vieler Details über ihr Privatleben. Die elterliche Erziehung und Aufsicht sind notwendig, aber wir müssen sie mit zusätzlichem Schutz stärken, bis junge Menschen in der Lage sind, Entscheidungen mit vollem Bewusstsein für die Folgen zu treffen.»

